

조문별 제·개정 이유서

□ 행정규칙 명

- 「외교부 소송 등 사무 처리지침」

□ 제정이유

- 외교부 소관 소송 및 국내법 법률자문 수행에 필요한 사항을 규정하여 관련 사무의 효율적 수행 도모

□ 주요내용

- 총칙(안 제1조부터 제6조까지 신설)
 - 외교부 소송 등 사무 처리지침의 제정 목적 및 적용범위, 용어의 정의를 규정하고
 - 소송총괄관, 소송소관부서 장의 책무 및 소송수행자의 직무 등 소송사무 처리 전반에 관한 사항을 규정
- 소송사건의 수행(안 제7조부터 제29조까지 신설)
 - 행정소송, 국가소송, 언론보도 등 관련 소송, 소송비용의 회수, 헌법소송, 행정심판 등의 수행·처리 관련 사항을 규정
- 소송사건의 위임(안 제30조부터 제33조까지 신설)
 - 소송대리인 선임 절차 및 보수 등 소송 위임에 관한 사항을 규정
- 법률자문(안 제34조 신설)
 - 외교부 업무에 필요한 국내법 법률자문 절차에 관한 사항을 규정
- 보칙(안 제35조부터 제37조 신설)
 - 소송 수행 우수 부서 및 직원, 규정 위반, 재검토기한 설정

○ 부칙

- 기존 예규(소송사건 위임 등에 관한 지침, 외교부예규 제196호) 폐지

○ 별지(제1호부터 제4호까지 신설)

- 소송대응방침(제1-1호)·의견서(제1-2호), 패소원인분석표(제2호), 청렴서약서(제3호), 법률자문의뢰서(제4호) 등 양식 규정. 끝.